

0000567-42.2018.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 67/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1932/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mauricio Donizeti de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000567-42.2018.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000567-42.2018.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 67/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1932/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mauricio Donizeti de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos Barion

Vistos.

MAURÍCIO DONIZETI DE OLIVEIRA e CLEITON PAULINO PIMENTA, qualificados nos autos, são processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 11h18min, na Rua Pica Pau, zona rural desta comarca, os réus, agindo em conjunto e unidade de propósitos, tinham em depósito, para fins de tráfico, as seguintes substâncias: (a) 19 (dezenove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decigrama); e (b) 40 (quarenta) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 42,8g (quarenta e dois gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 22), fotografias (fls. 23/24) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 42/44 e 45/47).

Os réus foram notificados (fls. 133 e 157) e ofertaram defesa prévia (fls. 167/171 e fls. 173/176).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2018 (fls. 185/186) e, na sequência, os réus foram citados (fls. 238).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e os réus foram interrogados. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a total procedência do pedido condenatório, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento.

O pedido formulado na denúncia é improcedente diante da existência de dúvida relevante acerca da existência e autoria do delito.

Nos interrogatórios, os réus negaram o crime.

Maurício Donizeti de Oliveira negou que a droga lhe pertencesse. Disse ter parado no local para conversar com o corréu Cleiton, seu conhecido, sendo abordado logo em seguida. Os entorpecentes apenas foram apresentados na Delegacia de Polícia.

Cleiton Paulino Pimenta apresentou versão semelhante, dizendo que apenas estava em frente à sua própria casa, sendo abordado e levado para a Delegacia, onde as drogas foram apresentadas.

Passa-se a análise da oitiva das testemunhas.

Consta no boletim de ocorrência (fls. 19/21), o qual foram testemunhas os policiais Marcio Costa Rodrigues e Jéssica Sartília Rodrigues Ferreira, que ambos estavam realizando patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram os réus saindo juntos de uma mata localizada ao final da Rua Pica Pau e, ao tentar abordá-los, os acusados entraram dentro da mata, sendo que os policiais militares tentaram persegui-los, mas não conseguiram detê-los. Ao realizarem busca e diligências na mata, encontraram ao pé de uma árvore duas sacolas com uma balança pequena, 19 (dezenove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decigrama) e 40 (quarenta) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 42,8g (quarenta e dois gramas e oito decigramas). Posteriormente, os agentes policiais localizaram os réus sentados no final da Rua Treze de Maio, também conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Com Cleiton nada foi encontrado, já com Maurício foram encontrados R\$ 113,00 (cento e treze reais) e um aparelho celular.

Já em juízo, o policial militar Marcio Costa Rodrigues afirmou que patrulhava com sua companheira de trabalho, Jéssica, pelas redondezas da Rua Treze de Maio, local conhecido como ponto de tráfico, quando decidiu descer pela Rua Bem Te-vi. Tal rua tem uma área de mata próxima de onde foram avistados os dois réus saindo carregando uma sacola. Ao avistarem a viatura, os acusados correram e não foram encontrados, mas dispensaram a sacola. Esta foi localizada e verificou-se que continha as drogas descritas na exordial. Por volta de 40 (quarenta) minutos depois da diligência, os réus foram localizados na Rua Treze de Maio, sendo dada voz de prisão, mas com eles nada foi encontrado a não ser o que consta no boletim de ocorrência.

A testemunha, também policial militar, Jéssica Sartília Rodrigues Ferreira, corroborou as declarações do colega Márcio.

A prova oral produzida se contradiz, uma vez que os réus não foram encontrados

especificamente com as drogas apreendidas.

Destaca-se que, em primeiro momento, as testemunhas não afirmaram terem visto os acusados com a sacola em mãos, sendo esta encontrada, posteriormente, no pé de uma árvore. Apenas em juízo narraram que avistaram os acusados com a sacola e, quando estes viram os policiais, a dispensaram.

Ademais, as testemunhas atestaram que o local onde foi encontrada a sacola com as drogas é muito utilizado como esconderijo de entorpecentes, o que não é possível presumir que os produtos ilícitos encontrados pertenciam aos réus.

Com efeito, não há prova segura, especialmente diante da divergência da prova oral, que as drogas apreendidas pertenciam aos réus.

Nesse sentido:

Tráfico ilícito de entorpecentes - Negativa do acusado - Fragilidade do conjunto probatório - Dúvida razoável que deve favorecer o réu - Absolvição de rigor - Recurso provido. (TJSP. Apelação Criminal nº 1501694-57.2021.8.26.0530. Relator: Marcelo Gordo. Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 13/07/2022. Data de publicação: 13/07/2022).

Com efeito, existindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal dos réus, mostra-se de rigor a prolação de sentença absolutória.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e o faço para ABSOLVER os réus MAURÍCIO DONIZETI DE OLIVEIRA e CLEITON PAULINO PIMENTA da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Expeça-se a certidão de honorários.

PIC.

Santa Cruz Das Palmeiras, 20 de julho de 2022.

Jose Otavio Ramos Barion

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA